

Пользовательское соглашение

1. Общие положения

В настоящей Публичной оферте содержатся условия заключения Договора купли-продажи (далее по тексту - «Договор купли-продажи» и/или «Договор»). Настоящей офертой признается предложение, адресованное одному или нескольким конкретным лицам, которое достаточно определено и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим Договор с адресатом, которым будет принято предложение.

Совершение указанных в настоящей Оферте действий является подтверждением согласия обеих Сторон заключить Договор купли-продажи на условиях, в порядке и объеме, изложенных в настоящей Оферте.

Нижеизложенный текст Публичной оферты является официальным публичным предложением Продавца, адресованный заинтересованному кругу лиц заключить Договор купли-продажи в соответствии с положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Договор купли-продажи считается заключенным и приобретает силу с момента совершения Сторонами действий, предусмотренных в настоящей Оферте, и, означающих безоговорочное, а также полное принятие всех условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения.

Термины и определения:

Договор – текст настоящей Оферты с Приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящей Оферты, акцептованный Покупателем путем совершения конклюдентных действий, предусмотренных настоящей Офертой.

Конклюдентные действия — это поведение, которое выражает согласие с предложением контрагента заключить, изменить или расторгнуть договор. Действия состоят в полном или частичном выполнении условий, которые предложил контрагент.

Сайт Продавца в сети «Интернет» – совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством сети «Интернет» по доменному имени и сетевому адресу: <https://zarubly.ru>

Стороны Договора (Стороны) – Продавец и Покупатель.

Товар - товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи с соблюдением правил, предусмотренных статьей 129 Гражданского кодекса РФ.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать вещь (Товар) в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него определенную денежную сумму.

2.2. Наименование, количество, а также ассортимент Товара, его стоимость, порядок доставки и иные условия определяются на основании сведений Продавца при оформлении заявки Покупателем, либо устанавливаются на сайте Продавца в сети «Интернет»

[https:// zarubly.ru](https://zarubly.ru)

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Права и обязанности Продавца:

3.1.1. Продавец вправе требовать оплаты Товаров и их доставки в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

3.1.2. Отказать в заключении Договора на основании настоящей Оферты Покупателю в случае его недобросовестного поведения, в частности, в случае:

- предоставления заведомо недостоверной персональной информации;
- возврата испорченного Покупателем Товара или Товара, бывшего в употреблении;
- иных случаях недобросовестного поведения, свидетельствующих о заключении Покупателем Договора с целью злоупотребления правами, и отсутствии обычной экономической цели Договора — приобретения Товара.

3.1.3. Продавец обязуется передать Покупателю Товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке;

3.1.4. Организовать доставку Товаров Покупателю;

3.1.5. Предоставить Покупателю всю необходимую информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящей Оферты;

3.2. Права и обязанности Покупателя:

3.2.1. Покупатель вправе требовать передачи Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

3.2.2. Требовать предоставления всей необходимой информации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящей Оферты;

3.2.3. Покупатель обязуется предоставить Продавцу достоверную информацию, необходимую для надлежащего исполнения Договора;

3.2.4. Принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора;

3.2.5. Покупатель гарантирует, что все условия Договора ему понятны; Покупатель принимает условия без оговорок, а также в полном объеме.

4. Цена и порядок расчетов

4.1. Стоимость, а также порядок оплаты Товара определяется на основании сведений Продавца при оформлении заявки Покупателем, либо устанавливаются на сайте Продавца в сети «Интернет» <https://zarubly.ru>

4.2. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке.

5. Конфиденциальность и безопасность

6.1. При реализации настоящего Договора Стороны обеспечивают конфиденциальность и безопасность персональных данных в соответствии с актуальной редакцией ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и ФЗ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

6.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора, и принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.

6.3. Под конфиденциальной информацией понимается любая информация, передаваемая Продавцом и Покупателем в процессе реализации Договора и подлежащая защите, исключения указаны ниже.

6.4. Такая информация может содержаться в предоставляемых Продавцом локальных нормативных актах, договорах, письмах, отчетах, аналитических материалах, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.

6. Ограничение ответственности и гарантий

7.1. Пользователь соглашается с тем, что использование Сайта осуществляется им исключительно на собственный риск. Это означает, что весь функционал и сервисы, расположенные на Сайте, в том числе материалы и информация, предоставляются «как есть», без гарантий и ручательств какого бы то ни было рода.

7.2. Третьи лица, с которыми Исполнитель сотрудничает, не предоставляют никаких явных или подразумеваемых гарантий или условий в отношении использования Пользователями Сайта, не несут ответственности за упущенную прибыль, недополученный доход, потерю данных, финансовые убытки, а также за косвенный, специальный и опосредованный ущерб. Этот веб-сайт не является официальным представителем или партнёром какой-либо организации или бренда

7.3. Исполнитель не дает никаких заверений, гарантий относительно того, что будет устранять какие-либо проблемы и/или их последствия, о которых ему сообщат Заказчики и/или Посетители, даже в том случае, если Исполнитель предпримет меры, направленные на решение указанных проблем и/или их последствий.

7.4. За обязанность возмещения любого ущерба, который может повлечь использование Сайта, включая потерю данных или повреждение электронных систем, когда такие обстоятельства не будут являться прямым виновным, документально подтвержденным действием Исполнитель

7. Срок действия настоящей Оферты

8.1. Оферта вступает в силу с момента размещения на Сайте Продавца и действует до момента её отзыва Продавцом.

8.2. Продавец оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. Сведения об изменении или отзыве Оферты доводятся до Покупателя по выбору Продавца посредством размещения на сайте Продавца в сети «Интернет», в Личном кабинете Покупателя, либо путем направления соответствующего уведомления на электронный или почтовый адрес, указанный Покупателем при заключении Договора или в ходе его исполнения.

8.3. Договор вступает в силу автоматически с момента использования услуг сайта, без необходимости отдельного согласия сторон, и действует до полного выполнения обязательств по договору.

8.4. Изменения, внесенные Продавцом в Договор и опубликованные на сайте в форме актуализированной Оферты, считаются принятыми Покупателем в полном объеме.

8. Условия о товаре. Порядок оформления заказа

9.1. Чтобы оформить Заказ Покупатель заполняет форму и нажимает на кнопку «Оплатить». После чего Заказ считается оформленным.

9.2. После оформления Заказа на Сайте, Покупателю направляется автоматическое электронное сообщение по адресу электронной почты, указанному Покупателем при оформлении Заказа.

9.3. При необходимости Продавец, уточняет детали Заказа, согласовывает дату доставки Заказа по электронной почте и (или) телефону. Дата доставки зависит от наличия Товара на складе Продавца и времени, необходимого для обработки и доставки Заказа.

9.4. Ожидаемая дата доставки Заказа сообщается Покупателю по электронной почте или при контрольном звонке Покупателю. Дата передачи Товара может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке в случае наличия непредвиденных обстоятельств, произошедших не по вине Продавца.

9.5. Покупатель несет ответственность за предоставление неверных сведений, повлекшее за собой невозможность надлежащего исполнения Продавцом своих обязательств перед Покупателем.

9.6. Фотографии, сопровождающие Товар, являются простыми иллюстрациями к Товару и могут отличаться от фактического внешнего вида Товара. Описания и(или) характеристики Товара не претендуют на исчерпывающую информативность и могут содержать опечатки. Для уточнения информации о Товаре Покупатель может обратиться к Продавцу доступными на Сайте способами.

9.7. Продавец обеспечивает наличие Товара, представленного на Сайте. Если Товар отсутствует в наличии, он недоступен на Сайте и кнопка «Купить» становится неактивной.

9.8. При отсутствии заказанного Покупателем Товара на складе Продавца, последний вправе исключить Товар из Заказа или аннулировать Заказ Покупателя. В таком случае Продавец уведомляет Покупателя электронным письмом по адресу, указанному Покупателем при регистрации либо звонком по телефону, либо сообщением в мессенджерах.

9.9. В случае аннулирования полностью либо частично предоплаченного Заказа стоимость аннулированного Товара возвращается Покупателю способом, которым Товар был оплачен.

9. Ответственность

9.1 Исполнитель не несет ответственности за:

9.1.1 Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных системах.

9.1.2 Действия систем переводов, банков, платежных систем из-за задержки, связанной с их работой.

9.1.3 Надлежащее функционирование Сайта в случае, если Пользователь не имеет необходимых технических средств для его использования, а также не несет никаких обязательств по обеспечению Пользователей такими средствами.

9.2 Исполнитель вправе без предварительного уведомления Пользователя прекратить и (или) заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящее Соглашение или содержащиеся в иных документах условия пользования Сайтом, а также в случае прекращения действия Сайта либо по причине технической неполадки или проблемы.

10. Разрешение споров

10.1 В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами настоящего Соглашения обязательным условием до обращения в суд, в случае если Заказчиком выступает юридическое лицо, является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора), а также ее рассмотрение внутренним арбитражем Сайта.

10.2 Посетители и Стороны вправе решать претензии по отношению друг к другу самостоятельно, в этом случае получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах ее рассмотрения претензии. Аналогичное правило распространяется и в том случае, если Исполнитель принял претензию от Пользователя/Заказчика на свое имя

11. Дополнительные условия

11.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется действующим законодательством Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные настоящей Офертой или урегулированные не полностью, регулируются в соответствии с материальным правом Российской Федерации.

11.2. В случае возникновения спора, который может возникнуть между Сторонами в ходе исполнения ими своих обязательств по Договору, заключенному на условиях настоящей Оферты, Стороны обязаны урегулировать спор мирным путем до начала судебного разбирательства. Судебное разбирательство осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным.

11.3. В качестве языка Договора, заключаемого на условиях настоящей Оферты, а также языка, используемого при любом взаимодействии Сторон (включая ведение переписки, предоставление требований / уведомлений / разъяснений, предоставление документов и т.д.), Стороны определили русский язык.

11.4. Все документы, подлежащие предоставлению в соответствии с условиями настоящей Оферты, должны быть составлены на русском языке либо иметь перевод на русский язык, удостоверенный в установленном порядке.

11.1. Если на Сайте Продавца в сети «Интернет» есть ссылки на другие веб-сайты и материалы третьих лиц, такие ссылки размещены исключительно в целях информирования, и

Продавец не имеет контроля в отношении содержания таких сайтов или материалов.
Продавец не несет ответственность за любые убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате использования этих ссылок

